

**COPIA**

CITTÀ DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **22**
del **5 settembre 2021**
Registro generale deliberazioni

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio- Sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro nella causa civile vertente tra Aiello Anna Lucia e Comune di Squillace, ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.

Pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000

Settore:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

f.to:

L'anno **2021** addì **5** del mese di **settembre** alle ore **18.30** nella sala consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio comunale per determinazione del Presidente, convocato nei termini prescritti dalla legge, seduta **ordinaria** I Convocazione, seduta pubblica

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto, risultano presenti i consiglieri:

Settore:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

f.to:

N°	COGNOME	NOME	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	SI
2	CARABETTA	Stefano	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	SI
4	TALOTTA	Rosetta	SI
5	MERCURIO	Paolo	SI
6	ALOISE	Alessandro	SI
7	ROTUNDO	Francesco	SI
8	PRIMERANO	Antonio	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	SI
11	ZOFREA	Vincenzo	SI
12	MUNGO	Anna Maria	SI
13	FACCIOLO	Giuseppe	SI

Totali consiglieri presenti **13** su **13** assegnati al Comune.

Partecipa il Segretario c.le

Dott.ssa G. Ferrucci, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio comunale

Paolo MERCURIO, accertato il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara valida e legale la seduta e apre i lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con Sentenza n. 1122/2020 il Tribunale di Catanzaro definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Aiello Anna Lucia e il Comune di Squillace ed avente ad oggetto, risarcimento danni ex art. 2051 c.c., condanna il convenuto Comune di Squillace al pagamento in favore dell'attrice Aiello Anna Lucia, della somma di Euro 17.999,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno sino al soddisfo; condanna altresì il Comune di Squillace alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 2.654,50, oltre rimborso spese forfettarie, CAP ed IVA come per legge; con distrazione in favore del procuratore costituito che ne ha fatto espressa richiesta; pone definitivamente a carico del Comune di Squillace le spese di c.t.u. così come liquidate con separato decreto;

Che, con riferimento alla predetta Sentenza, l'avv. Graziano Pitaro, in nome e per conto della sig.ra Aiello Anna Lucia, proponeva, con nota acclarata agli atti dell'Ente al prot. n. 293 del 16/01/2021, un accordo transattivo della controversia, accettando la somma di Euro 16.500,00 a titolo di saldo e stralcio, comprensivo delle spese per CTU e per quanto concerne le competenze legali dell'avv. Graziano Pitaro si concorda che saranno a carico della sig.ra Aiello Anna Lucia;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta ad Euro 16.500,00, comprensivo delle spese legali e delle spese di C.T.U., a seguito della riduzione operata sull'importo originario di Euro 17.999,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, per sorte capitale, 2.654,50, oltre spese generali, IVA CAP come per legge, per spese legali, Euro 400,00, oltre IVA e CAP per C.T.U. e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 3 (consiglieri comunali: Mesoraca Oldani Rocco, Zofrea Vincenzo, Mungo Anna Maria)

DELIBERA

1. di approvare l'accordo transattivo tra il Comune di Squillace e la sig.ra Aiello Anna Lucia, così come rappresentata dall'avv. Graziano Pitaro e che si allega sub A al presente atto deliberativo di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva descritta in premessa per l'importo complessivo di Euro 16.500,00, comprensivo di sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e spese di CTU;
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (consigliere comunale: Mungo Anna Maria)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delibera n° 22 dell' 5 agosto 2021

IL PRESIDENTE
f.to: **Paolo MERCURIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: **Dott.ssa G. Ferrucci**

Su attestazione del Messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del decreto l.vo n. 267 del 18/8/2000, è stata affissa all'albo pretorio il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: **Dott.ssa G. Ferrucci**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d. lgs. n. 267/2000;

- ☐ poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°);
☐ poichè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Addì,

L'UFFICIO DI SEGRETERIA
f.to:

IL SEGRETARIO COMUNALE



È copia conforme all'originale

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa G. Ferrucci

